重庆开州区赵家街道“8·11”一般道路交通事故调查报告

2023年8月11日5时0分许，重庆兴诚环卫有限公司所使用管理的渝D23**2号重型特殊结构货车在重庆市开州区赵家街道东浦大道新希望饮料厂门前路段，发生一起致1人死亡、2人受伤及两部车受损的道路交通事故。

2023年10月8日，区应急局收到区公安局交巡警支队移交的案件资料后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《重庆市安全生产条例》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等法律法规规定，区政府授权区应急局牵头，区公安局、区城管局、区总工会等部门组成重庆开州区赵家街道“8·11”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组），并邀请区纪委监委机关和区检察院对事故调查过程进行监督。调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清了事故经过、应急处置、人员伤亡、事故原因、性质和责任，总结了事故教训，提出了整改措施，并对事故责任者提出了处理建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故车辆驾驶人情况。

1.刘*。渝 D23**2 号重型特殊结构货车驾驶人，男，汉族，42 周岁，身份证号码 51122*******23X，户籍住址重庆市开州区长沙镇**路**号，执“A2E”类机动车驾驶证，驾驶证有效期为 2022 年 3 月 22 日至长期。

2.任*清。停驶的渝 DK**3 重型半挂牵引车驾驶人，男，汉族，43 周岁，身份证号码 511203*******57X，户籍住址重庆市万州区**镇塘坊诗*组**号，执“A2”类机动车驾驶证，驾驶证有效期为 2022 年 7 月 26 日至 2032 年 7 月 26 日。

（二）事故车辆基本情况。

1.渝 D23**2 号重型特殊结构货车。车辆识别代码：LGA*****30342；发动机号：784***09；车辆所有人：重庆市垫江县明洁环境服务有限公司；登记住所：重庆市垫江县桂溪街道高安转盘处；车辆投保保险公司：阳光财产保险股份有限公司。事故发生时根据合同交由重庆兴诚环卫有限公司负责使用管理。

经调查，事故车辆渝 D23**2 号重型特殊结构货车的行驶证、保险等齐全合规且均在有效期内，事发时载有垃圾；经重庆市鑫道司法鉴定中心鉴定（渝鑫技术鉴字〔2023〕T2-208 号），该车灯光信号有效，转向有效；行驶系统、传动系统工况正常无故障；行车制动有效、驻车制动有效。

2.渝 DK**3 号重型半挂牵引车。车辆识别代码：LGAG4**

12728；发动机号：K2286；车辆所有人：梁平县渝梁物流运输有限公司；登记住所：重庆市梁平县双桂街道镇龙村五组；车辆投保保险公司：中国人民财产保险股份有限公司。

经重庆市鑫道司法鉴定中心鉴定（渝鑫技术鉴字〔2023〕T2-209号），该车灯光信号有效，转向有效；行驶系统、传动系统工况正常无故障；行车制动有效、驻车制动有效。

3.川S3345号重型仓栅式半挂车。车辆识别代码：LA99*****ZZK183；发动机号：无，车辆所有人：达州市俊达物流股份有限公司；登记住所：四川省达州市通川区通川北路338号；车辆投保保险公司：中国人民财产保险股份有限公司。

经重庆市鑫道司法鉴定中心鉴定（渝鑫技术鉴字〔2023〕T2-209号），该车灯光信号有效；驻车制动有效；行车制动有效；车身后尾部反光标识符合技术要求。

（三）事故道路基本情况。

事故现场位重庆市开州区赵家街道东浦大道新希望饮料厂门前路段，道路呈东西走向，东往渠口镇方向，西往长沙镇方向，道路两侧为人行道，沥青路面，完好，干燥，视线良好，有道路中心线，两侧面划有白色边缘线，无非机动车道，该路段为机非混合式交交通。

（四）事故有关单位情况。

重庆兴诚环卫有限公司。统一社会信用代码915001****N8

B602Q，类型：有限责任公司，法定代表人：李*在，公司住所：重庆市南川区东城街道公园路55号2门市，成立日期：2022年4月7日，营业期限：2014年2月24日至无固定期限，经营范围：城市垃圾经营性服务；公路管理与养护；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理等；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务许可证证书编号：渝城管环202307110040，证件有效期至：2024年7月10日。

（五）死者基本情况。

程*国。渝D23**2号重型特殊结构货车乘坐人，男，汉族，66周岁，身份证号码512******8557，户籍住址重庆市开州区长沙镇**村*组**号。

二、事故发生经过和事故应急处置情况

（一）事故发生经过。

2023年8月11日5时0分许，刘*持A2E类机动车驾驶证驾驶渝D23**2号重型特殊结构货车，搭乘程*国、李*金，沿赵家街道东浦大道由长沙镇往渠口镇方向行驶，当车行驶至重庆市开州区赵家街道东浦大道新希望饮料厂门前路段时，遇任*清持A2类机动车驾驶证停驶渝DK**3重型半挂牵引车牵引的川S3345号重型仓栅式半挂车于前方道路最右侧车道，因刘*驾驶机动车过多修正方向，未按操作规范确保行车安全，致渝D23**2号重型特殊结构货车由中间车道驶入最右侧车道，碰撞川S3345

号重型仓栅式半挂车尾部，造成程*国当场死亡，刘*、李*金受伤及两车部分受损。

（二）事故应急处置、情况报告及事故调查的相关情况。

事故发生后，刘*立即下车察看了程*国和李*金的情况，同时拨打了120和119电话，周边的群众也及时拨打了110电话。120随车医生到达现场诊断后宣布程*国已死亡，并将刘*和李*金送往开州区人民医院救治。开州区公安局交巡警支队民警到达现场后，对事故现场进行了勘查，通知刘*到开州区公安局交巡警支队接受调查。

经调查，1.重庆兴诚环卫有限公司资质齐全有效，在2022年9月成立了重庆兴诚环卫有限公司开州分公司，并于2022年10月24日与开州区长沙镇人民政府签订有《重庆市开州区长沙镇全镇生活垃圾清运服务合同》（合同期一年），由重庆兴诚环卫有限公司开州分公司（以下简称开州分公司）对长沙镇的垃圾清运工作进行管理。2.该合同正式生效是在2022年11月1日，但此时正值新冠疫情严格管控期间，重庆兴诚环卫有限公司不能直接派人到开州分公司进行管理，于是重庆兴诚环卫有限公司时任法定代表人韦*美的哥哥韦*木找到其在开州的战友张勇军，想让张勇军暂时帮忙进行管理，因张勇军为开州区农业农村委的公职人员，故未同意，随后韦*木提出由张*军的老婆蒋*佳出任开州分公司的负责人，由蒋*佳帮忙对开州区长沙镇的垃圾清运工

作进行管理，蒋*佳同意担任开州分公司的负责人。3.蒋*佳为开州分公司的负责人，而非法定代表人。开州分公司为重庆兴诚环卫有限公司的分支机构，并非独立法人机构。4.开州分公司在2023年10月24日已注销。5.造成本次事故的原因是驾驶员未按操作规范确保行车安全，该起事故的发生和公司的管理并无直接因果关系。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡、2人受伤两车部分损坏；目前该起事故相关赔付问题正在诉讼阶段，故直接经济损失还未能确定。

四、事故发生的原因、责任和事故性质

（一）事故发生的原因。

当事人刘*驾驶机动车未按操作规范确保行车安全，是造成本次事故的直接原因。

（二）事故责任和性质。

重庆市开州区公安局交巡警支队《道路交通事故认定书》（第50540012023000153号）责任认定“刘*承担本次交通事故的全部责任”。刘*驾驶渝D23**2号重型特殊结构货车进行垃圾清运工作，属道路营运行为，故本次事故具有道路交通事故和生产安全事故的双重属性，属于生产安全事故。调查组综合分析引发本次事故的各种原因，认定该起事故为道路运输生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任者的处理建议。

刘*。驾驶渝 D23**2 号重型特殊结构货车，未按操作规范确保行车安全，造成事故，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定。是本次道路交通事故的全部责任人，负本次道路交通事故的全部责任。

根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。”之规定，建议司法机关追究其刑事责任。公安机关已于 2023 年 9 月 29 日对刘*涉嫌交通肇事罪立案侦查。

（二）建议不予处理的单位。

1.重庆兴诚环卫有限公司。经调查，重庆兴诚环卫有限公司资质齐全有效，配有安全管理人员，并成立了开州分公司，因疫情原因而未对开州公司进行实际管理，违反了相关法律规定，但以上行为与本次事故的发生并无直接的因果关系，故建议对重庆兴诚环卫有限公司不予行政处罚，交由重庆市南川区城市管理部

门对其进行处理，重庆市南川区城市管理部门将处理结果反馈给开州区安委会。

2.长沙镇人民政府集镇管理办公室。根据所提取的长沙镇人民政府集镇管理办公室2023年2月至2023年8月11日相关资料，长沙镇人民政府集镇管理办公室按照合同规定按时将垃圾清运经费转给了重庆兴诚环卫有限公司，建立了垃圾清运微信群，经常在微信群里宣传安全工作；召集重庆兴诚环卫有限公司开州分公司召开相关会议，并上路对集镇垃圾清运工作、相关车辆维护情况进行了检查。综上所述，未发现长沙镇人民政府集镇管理办公室存在履职不到位的情况，故建议不予追究长沙镇人民政府集镇管理办公室相关责任。

六、事故防范措施建议

为了从本次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故特点，建议如下：

1.重庆兴诚环卫有限公司。要严格落实企业主体责任，组织公司全体驾驶员对本次事故进行分析并学习，汲取未按操作规范行车造成事故的教训，举一反三，提高全体驾驶员的行车安全意识；督促驾驶员严格遵守各项法律法规确保行车安全；每月开展路检路查，并加强对驾驶员违法行为的监管，对发现的违法行为及时制止，预防事故的发生。

2.长沙镇人民政府集镇管理办公室。要进一步加强对垃圾清

运工作的监督，进一步加强对垃圾清运车辆、驾驶员的监管。开展经常性检查抽查，发现问题要及时督促整改并落实，确保安全生产。

3.重庆市南川区城市管理部门。要加大对垃圾清运企业的监管力度，要开展经常性检查抽查，发现问题要及时督促企业整改并给予处罚，促进企业落实安全生产管理主体责任，确保安全生产。

重庆开州区赵家街道“8·11”一般道路交通
事故调查组
2024 年 1 月 17 日